

Datenschutzkonzept für das Forschungsprojekt KISEE (KI-basierte Kompetenzerfassung und -entwicklung)

Durch das Datenschutzkonzept soll ein für die Umsetzung des Vorhabens notwendiger Umgang mit den zu erhebenden Daten gefunden werden.

1. Beschreibung des Forschungsvorhabens

1.1 Forschungsvorhaben

Das Projekt "Bessere Berufschancen durch KI-basierte Kompetenzerfassung und -entwicklung (KISEE)" verfolgt das Ziel, Chancengerechtigkeit im Arbeitsmarkt durch eine innovative KI-Anwendung zu fördern. Der Einsatz eines KI-Avatars soll insbesondere Menschen aus bildungsfernen Haushalten und mit Migrationshintergrund den Zugang zu Future Skills ermöglichen. Dabei wird eine ESCO-basierte Kompetenzerfassung genutzt, um berufliche Chancen zu verbessern.

Die Hochschule Offenburg führt das Projekt gemeinsam mit der mycelia gGmbH durch. Die technische Umsetzung umfasst KI-gestützte Beratung, Evaluationsmethoden sowie die Analyse von Nutzerakzeptanz und Kompetenzvalidität.

1.2 Studiendesign

Die Datenerhebung erfolgt durch:

- **Vergleichsstudien** zwischen KI-Avatar und Chatbot zur Untersuchung der Informationsaufnahme.
- **Nutzerakzeptanzstudien** mithilfe des Technology Acceptance Model.
- **Expertenvalidierungen** zur Bewertung der Genauigkeit der Kompetenzerfassung.

2. Organisatorische Rahmenbedingungen

2.1 Verantwortlichkeiten

Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO sind die Hochschule Offenburg, sowie die mycelia gGmbH.

3. Beschreibung der Datenverarbeitungen

3.1 Betroffene Personen

Die Datenerhebung zielt insbesondere auf folgende Personengruppen:

- Junge Erwachsene in beruflicher Orientierung
- Berufstätige mit Weiterbildungsbedarf
- Personen mit Migrationshintergrund

Wir greifen einen schon bestehenden Personenpool zu, der schon vordefiniert ist durch den Kooperationspartner. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass weitere Personen zum Chatbot bzw. KI-Avatar Zugang erhalten. In diesem Fall werden die Daten jedoch gleich behandelt (Datenschutzkonform) und ebenfalls anonymisiert gespeichert.

3.2 Kategorien von Daten

- **Personenbezogene Daten** (nur mit Einwilligung): Klarname oder Pseudonym, je nach Wahl des Teilnehmenden. Nach eigenem Ermessen muss nicht zwingend ein Name angegeben werden. Für die Schaffung einer authentischen Situation und um ein realitätsnahes Gespräch abbilden zu können, wird der Teilnehmende jedoch gebeten einen Namen zu nennen. Der wissenschaftliche Nutzen der Forschung erhöht sich hierdurch.
- **Interaktionsdaten**: Nutzung des KI-Avatars, Antwortverhalten
- **Technische Daten**: Logfiles, IP-Adressen

3.3 Erhebung und Verarbeitung der Daten

- Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert gespeichert.
- Datenerhebung erfolgt durch Umfragen, Interviews und Nutzungsanalysen.
- Speicherung und Verarbeitung erfolgen auf sicheren Servern mit Zugangskontrollen.

4. Zweckbestimmung und Zweckbindung

Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der:

- Weiterentwicklung der KI-gestützten Kompetenzerfassung.
- Analyse der Akzeptanz und Wirksamkeit der Anwendung.
- Validierung der Kompetenzbewertungen durch Experten.

5. Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen

5.1 Datenschutzrisikoanalyse

- **Minimierung personenbezogener Daten durch unmittelbare Anonymisierung**: Speicherung nur anonymisierter Daten.
- **Geringes Risiko**: Keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Für den möglichen Fall, dass private Endgeräte genutzt werden, kann nicht gewährleistet werden, dass die Datensicherheit besteht.
- **Die Kontrolle besteht bis hin zur Schnittstelle.**

5.2 Pseudonymisierung und Anonymisierung

- Personenbezogene Daten werden vor der Speicherung anonymisiert.
- Keine Identifizierung von Teilnehmenden nach Datenerhebung möglich.

6. Aufbewahrung und Speicherdauer

- Anonymisierte Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie für das Forschungsprojekt notwendig sind. Eine Anonymisierung erfolgt in jedem Fall sofort.
- Löschung der Daten sobald sie nicht mehr benötigt werden

7. Technische und organisatorische Maßnahmen

7.1 Zugangskontrolle

Technische Maßnahmen:

- Verschlüsselung aller Datenträger.

Organisatorische Maßnahmen:

- Zugangsbeschränkungen auf die anonymisierten Daten haben nur autorisierte Mitarbeitende.
- Regelmäßige Prüfungen und Sicherheitsmaßnahmen durch den Verantwortlichen für Datensicherheit (Ansprechpartner des IT-Dienstleister)

7.2 Zugriffskontrolle

Technische Maßnahmen:

- **Beschränkte Berechtigungen** für autorisierte Mitarbeitende.
- **Passwortgeschützte Systeme**

Organisatorische Maßnahmen:

- Dokumentation der Zugriffsberechtigungen.

7.3 Integrität und Vertraulichkeit

Technische Maßnahmen:

- **TLS-Verschlüsselung** für alle Datenübertragungen.
- **Firewall und Antivirenschutz** (beide jeweils auf dem Stand der Technik) auf allen Servern.

Organisatorische Maßnahmen:

- Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsmaßnahmen.
- Protokollierung von Zugriffen und Änderungen an den Daten.

8. Betroffenenrechte und Datenschutzmanagement

8.1 Kurzdarstellung der Prozesse und Bezeichnung eines Ansprechpartners für die Erfüllung folgender Betroffenenrechte:

- **Art. 7 DSGVO** – Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung
- **Art. 13, 14 DSGVO** – Informationspflichten

- **Art. 15 DSGVO** – Recht auf Auskunft
- **Art. 16 DSGVO** – Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten
- **Art. 17 DSGVO** – Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
- **Art. 18 DSGVO** – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- **Art. 20 DSGVO** – Recht auf Datenübertragbarkeit
- **Art. 22 DSGVO** – Recht, nicht einer automatisierten Entscheidung einschließlich Profiling unterworfen zu werden
- **Art. 77 DSGVO** – Recht der Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde

Ansprechpartner:innen und Verantwortliche im Sinne der DSGVO für das Verbundforschungsprojekt sind die Hochschule Offenburg, sowie die mycelia gGmbH.

8.2 Darstellung der Prozesse und Bezeichnung verantwortlicher Personen

Meldung von Datenpannen nach Art. 33 DSGVO

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten melden die zuvor benannten Datenschutzverantwortlichen des Projekts KISEE unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 55 zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.